

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2801 -
2802/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นาย สุขุม พลหาญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง, มาตรา 195

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 89

พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 55, มาตรา 72, มาตรา 78

จำเลยทั้งสองเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน จำเลยที่ 1 ผสมเมทแอมเฟตามีน โดย
จำเลยที่ 2 ช่วยส่งถึงน้ำและหยิบของในถุงส่งให้ ประกอบกับเมทแอมเฟตามีนและอี
เฟดรีนของกลางที่ยึดได้มีทั้งที่ผลิตสำเร็จอัดเป็นเม็ดแล้วยังเป็นผลึกและยังเป็น
ของเหลวอยู่ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของ
กลาง

เมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองมีจำนวน
มาก ซึ่งได้มาจากการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย และมีที่เป็นเม็ดแล้ว และที่เป็น
ผลึกและน้ำยาตกผลึกเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยกำลังผสมเป็นของเหลวอีก
ประกอบกับจำเลยมีซองพลาสติกกับถุงพลาสติกในขนาดต่าง ๆ ที่จำเลยมีไว้สำหรับ
บรรจุเมทแอมเฟตามีนออกขาย จึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยมีเมทแ
มเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางไว้เพื่อขาย

ลูกกระเบิดซ่อมขว้างของกลางอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ แม้ไม่มีอนุภาพทำลายล้าง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นเครื่องกระสุนปืนตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4(2)

ความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มีวัตถุแห่งการกระทำความผิดแตกต่างกัน กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้คนละฉบับ การมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคสอง ส่วนการมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามมาตรา 55,78 วรรคหนึ่ง ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่า มีความประสงค์จะแยกความผิดสองฐานนี้ออกจากกัน และการกระทำความผิดสองฐานดังกล่าวแยกออกได้จากการกระทำความผิดฐานผลิตกับมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย แม้จำเลยจะมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองในเวลาเดียวกัน และพร้อมกับที่จำเลยผลิตและมีเมทแอมเฟตามีนกับอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย ก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยผลิตเป็นจำนวนเดียวกับเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย การกระทำของจำเลยส่วนนี้เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อขายบางส่วนมิใช่เมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยผลิต และลงโทษจำเลยฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายเป็นอีกกระทางหนึ่ง จึงเป็นการพิพากษาที่มีได้กล่าวในฟ้อง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยแม้จำเลยจะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้อง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตด้วยการทำ ผสม ปรง และแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนกับอีเฟดรีน อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยผลิตเมทแอมเฟตามีนผสมอีเฟดรีนและคาเฟอีนเป็นเม็ดจำนวน 47 เม็ด น้ำหนัก 3.590 กรัม และเป็นผงอีก 1 หลอด น้ำหนัก 0.620 กรัม ผลิตเมทแอมเฟตามีนผสมคาเฟอีนจำนวน 166 เม็ด น้ำหนัก 11.620 กรัม ผลิตเมทแอมเฟตามีนผสมอีเฟดรีนเป็นผลึกจำนวน 1 ถุง แยกเป็นเมทแอมเฟตามีนหนัก 210.8 กรัม อีเฟดรีนหนัก 78.9 กรัม และเป็นน้ำยาตกผลึกอีก 1 กล่อง แยกเป็นเมทแอมเฟตามีนหนัก 243 กรัม อีเฟดรีนหนัก 92.7 กรัม รวมเป็นเมทแอมเฟตามีนหนัก 453.8 กรัม อีเฟดรีนหนัก 171.6 กรัม ผลิตอีเฟดรีนผสมเมทแอมเฟตามีนและคลอร์ซูดออีเฟดรีนจำนวน 1 หม้อปริมาณ 35 ลิตร ไม่สามารถหาน้ำหนักของอีเฟดรีนและเมทแอมเฟตามีนได้และผลิตอีเฟดรีนผสมคลอร์ซูดออีเฟดรีนจำนวน 2 ถัง ปริมาณ 50 ลิตรไม่สามารถแยกหาน้ำหนักเฉพาะของอีเฟดรีนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งสองร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อขาย ซึ่งเมทแอมเฟตามีนเกินกว่าปริมาณ 0.500 กรัมที่รัฐมนตรีกำหนดโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กับจำเลยทั้งสองร่วมกันมีลูกกระเบิดชนิดซ้อมขว้างของกองทัพอากาศไทยจำนวน 1 ลูก ลูกกระเบิดชนิดซ้อมขว้างแบบเอ็ม 21 จำนวน 1 ลูก ลูกกระเบิดชนิดควั่นสีม่วงแบบเอ็ม 18 จำนวน 1 ลูก กระสุนปืนเล็กกลขนาด .223

จำนวน 400 นัด อยู่ในสภาพใช้งานได้และใช้อย่างดีซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นาย ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยทั้งสองร่วมกันมีกระสุนปืนออตโตเมติกขนาด .45 จำนวน 95 นัด กระสุน ปืนลูกกรดขนาด .22 จำนวน 60 นัด หัวกระสุนปืนรีวอลเวอร์ขนาด .38 และหัว กระสุนปืนออตโตเมติกขนาด .45 มีน้ำหนักรวม 20 กิโลกรัมชนวนท้ายกระสุนปืน หรือแก๊ป 1,600 ชั๊น ดินส่งกระสุนปืนหนัก 2.8 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมยึดเมทแอมเฟตามีน อีเฟดรีนดัง กล่าวกับเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้ ภาชนะและหีบห่อที่ใช้ในการผลิต ตามบัญชี ทรัพย์สินท้ายฟ้องและเครื่องกระสุนปืนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 13 ทวิ, 59, 62, 89, 106, 106 ทวิ, 116 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 55, 72, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 โดยนับโทษต่อกัน และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองแต่ปฏิเสธว่ามีได้ผลิต และขาย และรับว่ามีกระสุนปืนเล็กกล และกระสุนปืนออตโตเมติกไว้ในครอบครอง ปฏิเสธข้อหาอื่น จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธทุกข้อหา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสอง, 55, 78 วรรคหนึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำคุก กระทงละ 20 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 5 ปี ฐานมีเครื่อง

กระสุนปืนประเภท ชนิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 5 ปีรวมจำคุก 50 ปี ธิบของกลาง ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ และจำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พินึกษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ด้วย จำเลยที่ 1 กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีไว้เพื่อขาย วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำคุก 10 ปีฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้จำคุก 3 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืน จำคุก 1 ปี ความผิดฐานนี้จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน รวมกับโทษในความผิดฐานผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่จำคุก 20 ปี แล้วเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 20 ปี กระสุนปืนลูกกระดและปลอกลูกกระเบิดชนิดขว้างแบบเอ็มเค 2 ของกลางไม่ธิบ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นฎีกาฟังได้ว่า วันเกิดเหตุพันตำรวจตรีสมนึก จันทรเกตุ ร้อยตำรวจเอกประวิทย์ วิธวัชวาทีนและพลตำรวจสิทธิชัย ดวนสูง ร่วมกันจับจำเลยทั้งสอง และยึดอีเฟดรีนผสมเมทแอมเฟตามีนและคลอร์ซุโดอีเฟดรีน อีเฟดรีนผสมคลอร์ซุโดอีเฟดรีนเป็นของเหลว เมทแอมเฟตามีนผสมอีเฟดรีนเป็นผลึก และเมทแอมเฟตามีนผสมอีเฟดรีนและคาเฟอีนเป็นผงและอัดเป็นเม็ดกับเมทแอมเฟตามีนผสมคาเฟอีนอัดเป็นเม็ดพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต กับกระสุนปืนของกลางที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและลูกกระเบิด

ชนิดซ่อมกว้างของกองทัพอากาศไทยอยู่ในสภาพทำการซ่อมกว้างได้ 1 ลูก ลูก
ระเบิดชนิดซ่อมกว้างแบบเอ็ม 21 สภาพใช้การไม่ได้เนื่องจากชนวนถูกทำลายและ
วัตถุระเบิดไม่มีบรรจุอยู่และลูกระเบิดชนิดควั่นสีม่วงอยู่ในสภาพใช้การได้ซึ่งเป็น
เครื่องกระสุนปืนประเภทที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองได้จากบ้านเกิดเหตุซึ่งเป็นของจำเลยที่ 1

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่าจำเลยทั้งสองรวม
กันผลิตเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางหรือไม่ เห็นว่า บ้านเกิดเหตุเป็นบ้าน
ของจำเลยที่ 1 ใช้เป็นสถานที่ผลิตเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลาง มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตสิ่งดังกล่าวอยู่มากมาย บางชิ้นตั้งอยู่ในลักษณะ
ยึดติดแน่นและจำเลยที่ 1 นำชี้ได้ว่าชิ้นไหนใช้สำหรับทำอะไร จำเลยที่ 1 เกี่ยวข้อง
กับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนดังกล่าวจำเลยที่
2 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย บ้านเกิด
เหตุมีพฤติการณ์น่าสงสัย ปิดประตูรั้วอยู่ตลอดเวลาจะเปิดแต่เฉพาะมีรถแล่นเข้าออก
กลางคืนเปิดไฟฟ้าสว่าง มีเสียงเครื่องจักรทำงาน และมีกลิ่นสารเคมี วันเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 กำลังใช้ไม้พายคนของเหลวในถังพลาสติกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอยู่ในเพิงหลัง
บ้าน โดยมีจำเลยที่ 2 คอยช่วยส่งถังน้ำและหยิบสิ่งของในถุงส่งให้ระหว่างนั้นจำเลย
ที่ 1 รู้ตัวว่ามีคนแอบดูจึงผละจากถังดังกล่าวไปตึงสายไฟฟ้าออกจากถังอีกใบหนึ่ง
แล้วมีการระเบิดเกิดขึ้น จากนั้นจำเลยทั้งสองก็กระโดดข้ามรั้วออกมาทางหลังบ้าน
พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน และจำเลยที่ 1 คน
ของเหลวอยู่ในถัง ซึ่งน่าเชื่อว่าการกำลังผสมเมทแอมเฟตามีน โดยจำเลยที่ 2 ช่วยส่งถัง
น้ำและหยิบของในถุงส่งให้จำเลยที่ 1 ประกอบกับเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของ
กลางที่ยึดได้มีทั้งที่ผลิตสำเร็จอัดเป็นเม็ดแล้ว ยังเป็นผลึกและยังเป็นของเหลวอยู่
ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองรวมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลาง

ปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สองตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อขายหรือไม่ เห็นว่า เมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองมีจำนวนมาก ได้มาจากการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยและมีที่เป็นเม็ดแล้วจำนวนถึง 213 เม็ด เป็นผลึกและน้ำยาตกผลึกอีกเกินกว่าครึ่งกิโลกรัมและจำเลยที่ 1 กำลังผสมเป็นของเหลวอีก 85 ลิตรประกอบกับปรากฏตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุว่าจำเลยที่ 1 มีซองพลาสติกสีส้ม น้ำหนักรวม 49 กิโลกรัม กับถุงพลาสติกใสขนาดต่าง ๆ รวมกันอยู่ถึง 45 กิโลกรัม และจำเลยที่ 1 นำซึ่งว่ามีไว้สำหรับบรรจุเมทแอมเฟตามีนออกขาย จึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อขาย

ปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สามตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าลูกระเบิดซ้อมขว้างของกองทัพอากาศไทยและลูกระเบิดชนิดซ้อมขว้างแบบเอ็ม 21 ของกลาง ใช้การไม่ได้เพราะไม่มีดินระเบิด และลูกระเบิดควั่นของกลางไม่มีอนุภาพทำลายล้างไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนหรือไม่ เห็นว่า แม้ลูกระเบิดชนิดซ้อมขว้างแบบเอ็ม 21 อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้เพราะชนวนถูกทำลายและวัตถุระเบิดไม่มีบรรจุอยู่ไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนก็ตาม แต่ได้ความตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย ปจ.1 ของพันตำรวจโทวิชัย กองปัญญา พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ลูกระเบิดของกลางว่า ลูกระเบิดซ้อมขว้างของกองทัพอากาศไทยของกลางอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ จึงต้องฟังว่าลูกระเบิดดังกล่าวใช้การได้ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4(2) บัญญัติว่า"เครื่องกระสุนปืน" หมายความว่ารวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปรายกระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด หุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอก หรือควัน หรือกระสุนลูกระเบิด ตอร์ปิโด หุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัด

หรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนหาได้บัญญัติว่าสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องทำ อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจะเป็นเครื่องกระสุนปืนไม่ เมื่อลูกกระเบิดซ้อม ขว้างของกองทัพอากาศไทยและลูกกระเบิดควั่นของกลางทั้งสองลูกนี้เป็นลูกกระเบิดที่ใช้การได้แม้จะไม่มีอนุภาพทำลายล้าง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นเครื่องกระสุนปืนตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการสุดท้ายว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ทั้งสี่ฐานเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ เห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มีวัตถุแห่งการกระทำความผิดแตกต่างกัน กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้คนละฉบับ และการมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสอง ส่วนการมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามมาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่ามีความประสงค์จะแยกความผิดสองฐานนี้ออกจากกัน และการกระทำความผิดสองฐานดังกล่าวแยกออกได้จากการกระทำความผิดฐานผลิตกับมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย ฉะนั้นแม้จำเลยที่ 1 จะมีเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในครอบครองในเวลาเดียวกันและพร้อมกับที่จำเลยที่ 1 ผลิตและมีเมทแอมเฟตามีนกับอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย ก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันแต่ความผิดฐานผลิตกับมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเพื่อขายนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยที่ 1 ผลิตเป็นจำนวนเดียวกับเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองเพื่อขาย แม้โจทก์จะขอให้ลงโทษเป็นสองกรรมแต่การกระทำของจำเลยที่ 1 ส่วนนี้เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่าเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองเพื่อขายบางส่วนมิใช่เมทแอมเฟตามีนและอี

เฟดรีนที่จำเลยที่ 1 ผลิต และลงโทษจำเลยที่ 1ฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายเป็นอีกกระทงหนึ่งจึงเป็นการพิพากษาที่มีได้กล่าวในฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานผลิตและมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขาย เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วจึงคงจำคุกจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 23 ปี 6 เดือน นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(จรัส พวงมณี-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ